

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	-	-	-	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

별도 감사실시

제 목 복무규율 미준수

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 ♠처 □부, ■부

내 용

1. 업무 개요

◆본부 ♠처 □부는 공직기강 확립 업무를 담당하고 있고, ■부는 복무규율 관리, 급여 및 기업문화 조성 업무를 담당하고 있다.

[시간외 근무 불성실]

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면, 직원은 법령과 회사 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

그리고, 同 규칙 제33조(시간외 및 휴일근무), 제34조(근무명령), 제35조(수당지급) 및 「보수규정시행세칙」 제8조(시간외 근무)에 의하면, 사명에 의하여 소정의 근무

시간을 초과근무 할 때에는 ‘시간외 근무’라 하고 시간외 근무자는 미리 근무 명령서에 의하여 수명한 후 근무하며 보수규정에서 정하는 바에 따라 수당을 지급 받는데, 초과근무는 극히 필요하다고 인정되는 경우에 한하여 소속장이 명하되 연장근무 시에는 ‘초과근무수당’을 지급하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆본부의 시간외 근무 내역(공통시간분 등 제외한 직무추가분만 대상³⁾)을 점검한 결과, 시간외 근무를 신청한 후 근태권자의 승인을 받아 초과근무를 수행하여야 하는 시간임에도 불구하고 ❶ 본부 본관 식당에서 5회 이상 식사(석식)를 하거나, ❷ 근무지(사무실)를 이석하였다가 시간외 근무 종료시간 무렵에 근무지(사무실)로 복귀하여 시간외 근무의 근태처리(퇴근 등록)를 하기도 하였으며, ❸ 본부(사무실)에서 퇴근한 후에 사택(또는 사무실 이외 인터넷이 접속가능한 장소)에서 VPN(가상사설망, Virtual Private Network)으로 접속하여 시간외 근무 근태처리(퇴근 등록)를 하는 한편, ❹ 본인의 시간외 근무 종료시점까지 근무지(사무실)에 여전히 남아 있던 다른 직원에게 부탁을 하여 다른 직원의 PC로 근태처리(既 로그인 되어 있던 다른 직원은 로그아웃하고▶요청한 본인의 원격 생체인증 활용 로그인 및 근태처리 완료로 로그아웃 후▶다른 직원은 업무수행을 위해 재로그인)를 함으로써 해당 시간에 시간외 근무를 수행하지 아니하고 허위로 한 사실을 확인하였다.

또한, ❶ △처(당시 △‘처)는 전사에 ‘시간외 근무는 업무상 불가피할 경우 예외적으로 운영하고 실제 근무자가 초과근무수당을 받도록 안내⁴⁾’ 하였고, ❷ 감사실에서는 전사적으로 ‘유연근무 및 시간외 근무를 불성실하게 한 사례(시간외 근무 중 ❶ 식사를

3) ❶ 공통시간분은 시스템상 근태 등록 절차가 생략되어 제외, ❷ O/H(계획예방정비) 시간외 근무 제외, ❸ 식사(석식)는 하였지만 승인 받은 종료시간을 초과하여 시간외 근무를 종료한 사례도 제외함

4) 사내공문 △(*)-*** (“시간외 근무 운영기준 및 관리절차 개선 시행 알림(2차)”, 2019. 9.)

하는 행위, ② 근무지를 이탈하는 행위, ③ 원격근무시스템을 이용하여 허위로 시간외 근무 근태등록을 하는 행위)를 안내하며 유연근무 및 시간외 근무와 관련하여 추후 근태 불량을 사유로 지적되는 사례가 발생하지 아니하도록 근무 시간을 성실히 준수할 것을 거듭 당부하면서, 공직자의 제수당 부정수급은 중대한 비위행위에 해당하기에 각별히 유의하도록 강조⁵⁾ 하였다.

[유연근무 근태 불량]

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제3조(근무형태 및 정의) 및 제10조(성실의무)에 따르면, ‘통상 근무’란 ‘특수근무’ (교대근무, 상주근무, 시차근무, 지정휴일제 근무 및 유연근무) 외의 근무를 말하고 ‘특수근무’ 중에서 ‘유연근무’란 통상의 근무시간, 근무일, 근무장소 등을 변경하여 근무하는 것을 말하며 세부사항은 별도 지침인 「유연근무제 운영 지침」으로 정한다고 되어 있으며, 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

그리고, 「유연근무제 운영 지침」 제3조(정의), 제20조(근무시간선택제 운영) 및 제32조(성실의무), 제33조(근태관리)에 따르면, ‘유연근무제직원’이란 유연근무제(근무시간선택제, 시차출퇴근제 등을 말함)를 신청하여 회사의 승인을 받아 근무하는 직원을 말하고, ‘근무시간선택제’란 주 40시간, 주 5일을 근무하되 1일 8시간에 구애받지 아니하고 출·퇴근시간을 자율적으로 조정하여 근무하는 형태를 말하며, ‘근무시간선택제직원’ (근무시간선택제로 근무하는 직원을 말함)은 출·퇴근시간을 07:00~20:00 범위내에서 조정할 수 있다.

5) 사내공문 감사(*)-***(“유연근무 및 시간외 근무 근태 관련 유의사항 알림”, 2022. 7.),
同 감사(*)-***(“유연근무 및 시간외 근무 근태 관련 유의사항 제공지”, 2022. 8.)

또한, ‘유연근무제직원’은 정해진 시업시각 전에 출근하여 성실하게 근무에 임하여야 하고, 만약에 정해진 시업시각 전에 출근하지 못한 경우에는 지참계를 제출하여야 하며, ‘유연근무제직원’은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업 시각 이후 퇴근여부를 별도로 정하는 방법에 따라 시스템에 등록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆본부의 유연근무 근태 상황을 점검한 결과, 본인의 유연근무 근태처리(출·퇴근)를 같은 부서에서 근무하는 다른 직원과 상부상조하여 근무지(사무실)에 있는 다른 직원 PC로 근태처리(既 로그인 되어 있던 다른 직원은 로그아웃하고➡요청한 본인의 원격 생체인증 활용 로그인 및 근태처리 완료로 로그아웃 후➡다른 직원은 업무수행을 위해 재로그인)를 함으로써 유연근무를 성실하게 수행하지 아니하고 근태 관련 복무기강이 해이한 사례를 확인하였기에 이에 대한 조치가 필요하다.